행복한 학교 학생중심 충남교육

협상에 의한 계약 및 2단계 입찰
제안서평가위원회 구성·운영 지침

2026. 4.

※ 지방계약법, 회계예규 등 상위 법령 개정 시 관련 법령을 우선 적용
- 업무 추진 시「지방자치단체 낙찰자 결정기준」제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준 제4절 제안서평가위원회 구성.운영 반드시 확인 바람

충청남도교육청

협상에 의한 계약 및 2단계 입찰
제안서평가위원회 구성.운영 지침

Ⅰ 목적

❑ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “지방계약법” 이라 한다)」 제18조 및 제43조에 따른 제안서평가위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항을 정함

Ⅱ 적용대상

❑ 적용기관 : **충청남도교육청 및 소속 기관(학교 포함)**

❑ 적용사업

○ 「지방계약법 시행령」 제43조에 따른 **협상에 의한 계약**

○ 「지방계약법 시행령」 제18조에 따른 **2단계 입찰**

- 지방계약법 시행규칙 제24조(지역제한입찰 대상 금액)에 따라 적용기준을 달리함

▷ **물품 제조.구매, 용역 지역제한 대상 금액은 추정가격 5억원 미만임**

. 5억원 이상의 경우 평가위원회 구성1을 적용

. 5억원 미만의 경우 평가위원회 구성2를 적용

Ⅲ 평가위원회 구성

1. 평가위원회 구성 1

❑ 적용사업: 협상에 의한 계약

2단계 입찰 중 지역제한 가능한 범위 이상*

*** 물품 제조.구매, 용역의 경우 추정가격 5억원 이상**

❑ 평가위원회 구성

○ 위원회는 7인 이상 10인 이내로 구성하되 계약 내용에 따라 수시로 구성을 달리할 수 있으며, 위원장은 해당 위원 중 호선하여 선출함

○ 위원의 자격요건

- 다른 시.도교육청의 장학사(관) . 교육연구사(관)나 교원으로 임용되어 15년 이상 근무한 사람
- 국가 및 다른 지방자치단체의 6급 이상 공무원으로서 6급 승진・임용 후 5년 이상 해당 직무 관련 업무를 수행한 경험이 있는 사람
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 또는 「지방공기업법」에 따른 공공기관, 관련 협회에 재직하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
  . 해당 직무 관련「국가기술자격법」에 따른 기술사 자격을 취득한 사람
  . 해당 직무 관련「국가기술자격법」에 따른 기사 자격을 취득한 후 그 분야에서 3년 이상 업무를 수행한 경험이 있는 사람
  . 해당 직무 관련의 석사학위를 취득한 후 그 분야에서 3년 이상 연구 또는 실무 경험이 있는 사람
- 「고등교육법」제2조에 따른 학교에서 해당 직무 관련 학과의 조교수 이상으로 재직하는 사람. 단, 명예교수, 산학중점교수, 겸임교수, 초빙교수 등은 제외
- 그 밖에 공정한 평가를 위하여 필요하다고 인정되는 사람

※ 충청남도교육감 소속 직원은 평가위원이 될 수 없음

○ 제안서 평가위원은 자격요건을 갖춘 자로 [별지 제1호] 제안서 평가위원(후보자) 등록 신청서를 접수받거나 추천을 받은 사람 중 다음 각호의 이해관계자를 제외하고 3배수 이상으로 예비평가위원을 선정함

○ 선정된 3배수 이상의 예비평가위원 명부는 무작위로 고유번호를 부여하여 [별지 제2호] 서식으로 작성하고, 입찰참가자가 제안서 제출 시 계약담당자가 미리 정한 심사위원 수만큼 번호를 추첨하게 하여 다빈도 순으로 선정된 위원을 평가위원으로 정함. 이 경우 특별한 사유가 없는 한 다른 시.도(주된 근무지 기준)의 인원을 20% 이상 선정해야 함

※ 추첨 결과 다빈도 수가 동일한 평가위원은 연장자 순으로 선정

○ **평가위원 중 불참자가 있는 경우를 대비하여 예비평가위원을 추가 지정할 수 있음**

○ 위원장은 평가위원 중에서 호선하며 위원회의 사무를 처리하기 위해 해당 사업 담당자를 간사로 함

2. 평가위원회 구성 2

❑ 적용사업: 2단계 입찰 중 지역제한 가능한 범위 내*

*** 물품 제조.구매, 용역의 경우 추정가격 5억원 미만**

❑ 평가위원회 구성

○ 위원회는 위원장을 포함하여 7인 이상 10인 이내로 구성하되, 계약 내용에 따라 수시로 구성을 달리할 수 있음

○ 위원의 자격요건

- 해당 분야 근무 경력을 가진 공무원
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 또는 「지방공기업법」에 따른 공공기관, 관련 협회에 재직하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
  . 해당 직무 관련「국가기술자격법」에 따른 기술사 자격을 취득한 사람
  . 해당 직무 관련「국가기술자격법」에 따른 기사 자격을 취득한 후 그 분야에서 3년 이상 업무를 수행한 경험이 있는 사람
  . 해당 직무 관련의 석사학위를 취득한 후 그 분야에서 3년 이상 연구 또는 실무 경험이 있는 사람
- 「고등교육법」제2조에 따른 학교에서 해당 직무 관련 학과의 조교수 이상으로 재직하는 사람
- 학교운영위원(교원위원 제외) 및 학부모
- 기타 공정한 심사를 위하여 필요하다고 인정되는 자

○ 외부 위원*은 4명 이상 구성하며 소속 기관(학교)장은 위원에서 배제하여야 함 *외부 위원은 소속 기관 외의 위원을 말함

○ 위원장은 평가 위원 중에서 호선하며, 위원회의 사무를 처리하기 위해 해당 사업 담당자를 간사로 함

Ⅳ 평가위원회 운영

1. 회의 진행

❑ 위원장은 해당 위원회의 위원 중에서 호선으로 선출하며, 회의를 공정하게 주관하여야 하며 제안서 평가에 참여할 수 있음

❑ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 참석한 위원 중에서 최고 연장자가 그 직무를 대행함

❑ 간사는 사업담당자가 담당하며, 위원회의 공정한 평가를 위하여 업무를 추진하여야 함

❑ 위원회는 위원장을 포함하여 최소 7인 이상 위원의 출석으로 개의함

※ 위원회 구성 7~10인 이내로 구성하도록 하며, 구성 인원의 최소인원 수 미만으로 제안서 평가하는 일이 없도록 하여야 함

2. 제안서 평가

❑ 업체가 작성한 제안서는 평가 당일 위원에게 배부. 다만, 제안서의 심도 있는 검토를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 미리 평가위원에게 배부할 수 있음

❑ 입찰참가자에게 제안내용에 대한 설명 및 질의응답을 하도록 한 경우 입찰참가자는 제안서 제출 시 소속 직원 중 해당 사업을 수행할 사업책임자를 명시하여야 하며, 사업책임자가 설명 및 질의응답을 하도록 하여야 함 다만, 제안서 제출 이후 사업책임자의 퇴사, 질병 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 설명 및 질의응답할 자를 발주기관의 승인을 받아 다른 소속 직원으로 변경할 수 있으며 대상자가 아닌 경우에는 제출한 제안서만으로 평가함

❑ 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구하여야 함

❑ 요구한 기한까지 보완서류가 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 제외하고 평가함

❑ 제안서 설명순서는 평가 당일 결정하며, 다른 제안서 제출자의 설명을 들어서는 아니 됨

❑ 본 지침에 정해진 사항 외에 위원회의 운영 등에 필요한 사항은 입찰관련 서류나 입찰공고의 내용을 고려하여 위원회의 의결을 거쳐 정함

3. 위원의 기피 및 회피

❑ 위원이 다음의 어느 하나에 해당되면 제안서의 평가에서 제외하여야 함

○ 해당 평가대상과 관련하여 용역(하도급을 포함).자문.연구 또는 그 밖의 방법으로 관여한 경우

○ 평가위원이 해당 심사대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함)가 되는 경우

○ 최근 3년 이내에 해당 심사대상 업체에 임직원으로 재직한 경우(사외이사 포함)

○ 최근 1년 이내에 해당 발주기관의 계약과 관련한 평가에 있어 이해관계가 있음에도 회피신청을 하지 않았거나 사전접촉 신고를 하지 않은 경우

○ 그 밖의 심사 대상자와 친.인척 관계, 동업 관계에 있거나 심의안건과 이해관계가 있다고 인정되는 경우

❑ 평가위원(예비명부 포함)을 구성한 경우 보안을 철저하게 유지해야 하며, 위원에게 [별지 제3호] 서식의 보안각서를 받아야 함

❑ 선정된 평가위원이 입찰참가자와 이해관계가 있는 경우 심사위원회를 개최하기 전에 계약담당자에게 [별지 제5호] 서식에 따른 회피 신청을 하여야 함

❑ 입찰참가자는 심의의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 심사위원이 있는 경우에는 [별지 제5호] 서식으로 계약담당자에게 기피신청을 할 수 있음

❑ 계약담당자는 평가위원에게 [별지 제6호 서식]에 따른 사전접촉* 여부 확인(신고)서를 제출받아야 하며, 계약체결 전에 입찰참가자 중 사전 접촉이 확인된 경우에는 해당 참가자의 최종점수에서 10점을 감점하여 순위를 다시 선정하여야 함. 사전접촉이 해당되지 않을 경우에도 '해당없음'으로 확인(신고)서를 징구하여야 함

〈*사전접촉의 정의〉

- 평가위원임을 알리며 평가대상기업에게 금품 · 향응 등을 요구하는 행위
- 평가대상기업임을 알리며 평가위원에게 금품 · 향응 등을 제공하는 행위
- 사회관계망서비스, 문자메시지, 전자우편, 전화, 방문 등을 통해 의도적으로 평가위원에게 평가대상자임을 인식시키는 행위 또는 평가대상자에게 평가위원임을 인식시키는 행위
- 기타 평가위원과 평가대상기업 간 불공정한 접촉 행위

❑ 심사 중 평가위원이 입찰참가자와 이해관계에 있다는 사실을 위원 본인 또는 계약담당자·입찰참가자가 알게 되었을 경우, 해당 위원의 평가서를 제외하고 남은 평가서를 기준으로 점수를 산정함

다만, 위원회 개최 시 구성된 평가위원 대비 전단에 따라 제외된 인원이 과반수 이상일 경우 위원회를 새롭게 개최하여야 함

Ⅴ 평가기준 및 방법

1. 평가 기준

❑ 협상에 의한 계약

○ 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 중 제7장 제3절 입찰과 계약상대자 결정 절차의 제안서 평가 기준에 따름

❑ 2단계 입찰

○ 발주 부서의 장이 정한 세부심사기준에 따름

2. 평가 방법

❑ 평가점수는 각 위원이 작성한 [별지 제7호] 서식의 평가위원별 채점 집계표를 작성하고 간사는 평가 장소에서 성적을 집계하여 다음의 사항을 확인 후 평가를 종료하여야 함

○ 평가위원별로 작성된 평가표에 서명이 되어 있는지 여부

○ 평가표에 점수가 정정된 항목은 날인 또는 서명이 되어 있는지 여부

○ 평가표의 점수 합계가 정확히 계산되어 있는지 여부

○ 평가점수 집계표에 평가 위원장의 서명을 받았는지 여부

Ⅵ 평가결과의 공개

❑ 위원회 개최 후 [별지 제8호] 또는 [제9호 서식]에 따라 평가 점수를 공개하여야 하여야 함

❑ 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 평가 위원별 평가결과의 평가위원명을 공개하지 아니할 수 있음. 단, 이 경우에도 평가위원 명단은 공개하여야 함

❑ 제안서 평가 결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있으나 이 경우 전자조달시스템 또는 발주기관의 정보처리장치에 제안서 평가 결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 함

Ⅶ 평가위원회 수당 지급

❑ 위원회의 회의에 참석하는 위원에게는 충청남도교육비특별회계 세출예산 집행지침 또는 학교회계 세출예산 집행지침 등의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있음

부칙 본 지침은 2026. 4. 27. 공고부터 적용함

[별지 제1호]

제안서 평가위원(후보자) 등록 신청서

<table>
<tr><td>성 명</td><td colspan="2"></td><td>생년월일</td><td></td><td>전문분야</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">직 장</td><td>직 장 명</td><td colspan="2"></td><td>직위(직급)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="5">(우편번호)</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="2"></td><td>핸드폰</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>e-mail</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">학력사항</td><td>취득년월</td><td colspan="2">학 교</td><td>학 위</td><td colspan="2">전 공</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">경력사항</td><td>근무기간</td><td colspan="2">근 무 처</td><td>직 위</td><td colspan="2">주요업무</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">자격증
보유현황</td><td>취득년월</td><td colspan="2">자 격 증 명</td><td>인가ㆍ관리기관</td><td colspan="2">비 고</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타사항</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

위와 같이 제안서 평가위원(후보자) 등록 신청서를 제출합니다.

20 . . .

작성자 : (인)

(발주부서의 장) 귀하

[별지 제2호]

제안서 평가위원 예비 명부

고유번호	등록일	전문분야	성 명	소 속	전화번호	비고

[별지 제3호]

보 안 각 서

본인은 년 월 일 충청남도교육청(00기관, 00학교)에서 실시하는 제안서평가위원회의 제안서를 평가함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 업무상 취득한 사실에 대하여 대인 관계나 장소여하를 막론하고 비밀을 준수하며 업무가 기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 수행하겠습니다.

2. 상기 기간은 물론 이후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 않겠습니다.

3. 기밀을 누설할 때에는 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약합니다.
   가. 형법 제127조(공무상 비밀의 누설)

20 년 월 일

서약자 성명 : 인

(발주부서의 장) 귀하

[별지 제4호]

청 렴 서 약 서

본인은 충청남도교육청(00기관, 00학교)에서 발주하는 사업의 제안서평가위원으로 참여함에 있어

1. 객관적이고 공정한 평가에 최선을 다하겠습니다.

2. 입찰에 참가한 특정 업체가 본인이 과거에 근무하였거나 특수 관계에 있는 경우 제안서평가를 회피하겠습니다.

3. 제안서평가와 관련하여 어떠한 경우에도 제안서 평가위원으로 활동한 내용은 비밀을 유지할 것입니다.

4. 제안서 평가와 관련하여 관련업체로부터 어떠한 경우에도 금품, 향응 등을 제공받지 않을 것이며, 이러한 상황이 발생하면 사업부서에 통보하여 불공정한 평가가 이루어지지 않도록 하겠습니다.

20 년 월 일

서약자 성명 : 인

(발주부서의 장) 귀하

[별지 제5호]

심사위원 기피·회피 신청서

□ 사 업 명:

□ 기피.회피 위원

성 명	소 속	기피.회피 사유

년 월 일

제 출 자 소 속 :
연 락 처 :
직 위 :
성 명 : (인)

(발주부서의 장) 귀하

[별지 제6호]

사전접촉여부 확인(신고)서

업 체 명	사전접촉자	일 시	세부내용

본인은 “ ”의 협상에 의한 계약(2단계 입찰)과 관련하여 제안 참여업체의 사전접촉여부를 위와 같이 확인(신고)합니다.

※ 해당없을 시 ‘해당없음’으로 확인서 징구

년 월 일

심사위원 또는 소속:

성 명: (서명 또는 인)

(발주부서의 장) 귀하

[별지 제7호]

평가위원별 채점집계표

□ **업체명 :**

평가위원	평 점	최상위 또는 최하위 여부
평균		

작 성 자(간 사): 직 책 _____ 성 명 _____ (인)

확 인 자(위원장) : 직 책 _____ 성 명 _____ (인)

[별지 제8호]

평가위원별 평가점수표

□ 평가위원 명단

위원명						

□ 평가위원별 평가결과

업 체 별 평 점				
A업체	B업체	C업체	D업체	...

[별지 제9호]

○ ○ ○ 사업 제안서 평가결과

□ **평가위원 명단**

위원명						

□ **평가위원별 평가결과**

평가 부문*	입찰참가 업체명				비고
	A	B	C	....	
ㅇㅇ 부분					
⋮					
합계					

* 기술 및 기능, 성능 및 품질, 프로젝트 관리, 협력 등

[별지 제10호 서식]

개 인 정 보 이 용 동 의 서

본인은 「개인정보보호법 제15조제1항 및 제2항」에 따라 제안서 평가 별지 서식의 개인정보 활용에 동의합니다.

□ **개인정보 수집 · 이용 동의**

항 목	수집목적	보유기간
성명, 생년월일, 전화번호, 직장정보, 학력.경력사항, 자격증현황	제안서 평가위원 자격 검증	**1년**

※ 개인정보 수집 · 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 평가위원으로 참여가 불가능합니다.

개인정보 수집 · 이용 동의	□예	□아니요

□ **개인정보 제3자 제공 내역**

「개인정보 보호법」 제17조제4항에 따라 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위로 개인정보를 제공할 수 있습니다.

제공받는 자	제공목적	제공하는 항목	보유기간
홈페이지 이용자 (불특정 다수)	**평가위원 명단 공개**	성 명	**1년**

※ 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준」 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준에 따라 평가위원 명단을 공개하여야 합니다.

※ 개인정보 제3자 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 평가위원으로 참여가 불가능합니다.

개인정보 수집 · 이용 동의	□예	□아니요

위와 같이 개인정보를 수집 · 이용하는데 동의합니다.

20○○. ○. ○.

성명 (서명 또는 인)

(발주부서의 장) 귀하